ARKITEKT ROLV EIDE AS
Pb. 325, 5343 Straume, Norway
Telefon: 56 33 23 80
Fax: 56 33 23 30
post@arkrolveide.no
www.arkrolveide.no

Søknad om dispensasjon
– Nygårdsvikveien 38 (gnr. 149 bnr. 162)

Straume 10.12.2025

Innledning
Eier av eiendommen Nygårdsvikveien 38 ønsker å oppføre nytt bolighus på eiendommen. Det er i dag oppført et bolighus på eiendommen som inneholder to leiligheter og en hybel i byggets kjeller. Eksisterende byggverk er imidlertid av lav standard og preget av manglende vedlikehold. Eier av eiendommen ønsker derfor å rive og erstatte det eksisterende bolighuset på eiendommen med et nytt bolighus bestående av én boenhet.
Eiendommen inngår i en eldre reguleringsplan fra 1964 (plan-ID 4601_40260000) som har følgende regulering av etasjeantall og høyder:

> **§ 5.**
>
> Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus i inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasjer eller fløybygninger i 1. etasje.
> Gesimshøyden for 2 etasjes hus må ikke være over 7m og mønehøyden ikke over 9 m., for 1 etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4m. Ved utregning av gesimshøyden, settes terrenghøyden til gjennomsnittet av husets hjørnekoter.

Det nye bolighuset er planlagt oppført med tre etasjer, og har en gesimshøyde på 7,4 meter og en mønehøyde på 8,7 meter beregnet iht. reguleringsplanens krav. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra regulert etasjeantall og regulert gesimshøyde.
I kommuneplanens arealdel § 3.1 stilles et plankrav for eiendommer som er omfattet av reguleringsplaner vedtatt før 1985. Forutsatt at plankravet er gyldig, vil eiendommen kunne unntas fra plankravet jfr. § 3.3.1. Subsidiært søkes det om dispensasjon fra plankravet jfr. pbl. § 19-2.
Kommuneplanen stiller i § 17 krav til minimum 0,8 parkeringsplasser for bil per 100 m2 BRA i Ytre fortettingssone, noe som utgjør 5 parkeringsplasser. Tiltakshaver har ikke behov for flere enn 2 parkeringsplasser og søker derfor om dispensasjon fra kravet.

Rettslig utgangspunkt
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen hjemmel til å innvilge dispensasjon dersom:

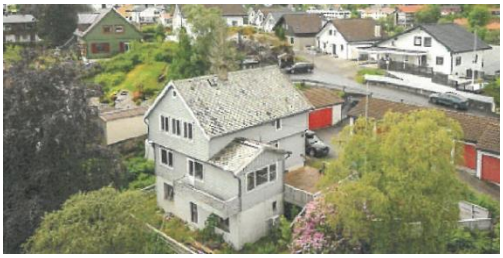
1. Hensynene bak reguleringsbestemmelsen, eller lovens formålsbestemmelse og nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.

2. Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.

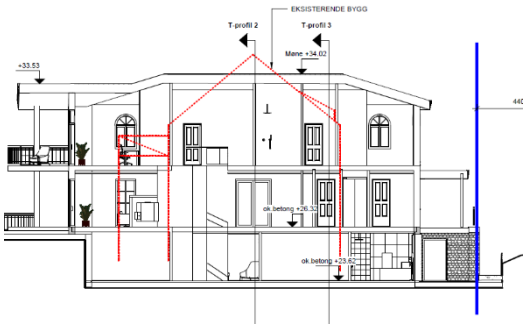
Vi vil i det følgende vise at de to vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

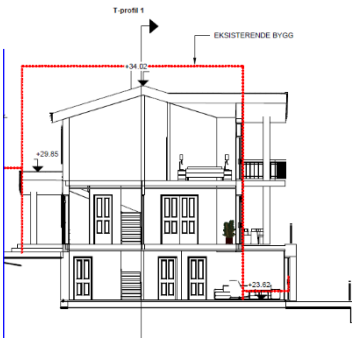
Høyde og etasjetall
Regulering av etasjeantall og byggehøyde skal sikre at ny bebyggelse er tilpasset omgivelsene, og ivareta sol- og utsiktsforhold for naboer. Etter vår vurdering blir hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesatt.

For det første vil vi påpeke at det eksisterende bolighuset på eiendommen ble oppført før reguleringsplanen ble vedtatt og har allerede tre etasjer og en høyde som overstiger planens



krav. Foto og illustrasjon under viser at det nye bygget viderefører prinsippet med to etasjer over kjelleretasje.
Bebyggelsen skjermer ikke for sol eller utsikt for omkringliggende naboer, og tilfredsstiller krav i kommuneplanens arealdel om at byggehøyde skal tilpasses omgivelser og terreng, og ikke gi vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende bebyggelse.
For det andre vil vi fremheve at høyden på bygget reduseres sammenlignet med eksisterende bygg som er markert med rødt:





For det tredje er det planlagte bolighuset godt tilpasset terrenget og vil derfor ikke fremstå som særlig dominerende i landskapsbildet sammenlignet med eksisterende bebyggelse på eiendommen.

Det omsøkte høydeavviket medfører heller ikke at hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir tilsidesatt; formålet om gode og sikre omgivelser, estetikk og hensynsfull tilpasning ivaretas fortsatt, og tiltaket påvirker heller ikke statlige eller regionale interesser.
Vi kan med dette ikke se at hensynene bak reguleringsbestemmelsen, eller lovens formålsbestemmelse og nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
I tillegg er fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene. Vi kan ikke se nevneverdige ulemper ved å rive eksisterende bygg. Under listes opp en rekke fordeler ved tiltaket:

- Selv om ny bebyggelse er høyere enn reguleringsplanens krav, vil nytt bygg være lavere enn eksisterende bebyggelse og følgelig være mer i samsvar med regulert situasjon. Tomten er skrånende og høydevirkningen av bygget blir derfor mindre.

Planlagt bolig er tilpasset tomtens naturlige terreng, noe som sikrer god integrering i landskapet og minimerer den visuelle dominansen.

- Den nye boligen støtter i større grad opp under reguleringsplanens krav om *villamessig bebyggelse,* enn eksisterende bygg med to leiligheter og hybel i kjeller.
- Reduksjon av antall boenheter på eiendommen vil bidra til mindre trafikk i området.
- Boligen vil bidra til å heve det generelle estetiske uttrykket av eiendommen, ved at ny bebyggelse vil ha vesentlig bedre arkitektonisk kvalitet enn eksisterende bebyggelse.
- Ny bebyggelse vil oppføres etter gjeldende tekniske krav, noe som sikrer at forhold som brannsikkerhet og energikrav blir forbedret sammenlignet med eksisterende situasjon.
- Den foreslåtte løsningen vil samsvare med annen bebyggelse i nabolaget ved at den får et klassisk preg som tar opp områdets etablerte byggemønstre, i tråd med forslag til ny arkitekturveileder for Bergen.
- Det vil tilrettelegges for at boligen på sikt kan innredes som generasjonsbolig, og boligen vil slik være tilpasset ulike familiefaser.

Vilkårene for dispensasjon fra reguleringsplanens krav om antall etasjer og byggehøyde etter plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt.

Parkering

Formålet med kommuneplanens parkeringskrav er å sikre tilstrekkelig kapasitet og hindre uønsket gateparkering. For en enebolig er parkeringsbehovet begrenset og forutsigbart. Det etableres to parkeringsplasser på eiendommen, og det er fysisk mulig å anlegge flere dersom behovet skulle endre seg. Tiltaket vil derfor ikke skape økt press på offentlig gateparkering. Hensynene bak bestemmelsen, samt lovens formålsbestemmelse og nasjonale eller regionale interesser, anses ikke vesentlig tilsidesatt.
En reduksjon til to parkeringsplasser frigjør samtidig verdifullt uteareal til grøntstruktur, lek og opphold. Mindre parkeringsareal gir mer permeable flater, noe som styrker overvannshåndtering og biologisk mangfold. Løsningen er godt tilpasset det reelle parkeringsbehovet for en enebolig. Eventuelle ulemper vurderes som begrensede, ettersom behovet dekkes av de to plassene og tiltaket ikke forventes å skape parkeringsutfordringer i området. Fordelene fremstår derfor klart større enn ulempene.
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 å være oppfylt, og det bes om at dispensasjon innvilges.

Plankravet - subsidiært

Under den forutsetning at det er behov for dispensasjon fra plankravet, vil vi i det følgende begrunne hvorfor vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt:

Hensynene bak plankravet vil bli ivaretatt ved at tiltaket oppfyller kommuneplanens øvrige bestemmelser for området, inkludert arealformål, utnyttelsesgrad, parkering m.m. Den planlagte eneboligen er i tråd med reguleringsplanens intensjoner om villamessig bebyggelse og vil ikke komme i konflikt med naboers interesser eller medføre negative konsekvenser for omgivelsene.

Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn ulempene. Tiltaket innebærer erstatning av eksisterende tomannsbolig med en enebolig, noe som vil gi mindre trafikk, redusert press på infrastruktur og bedre harmoni med områdets karakter. Den nye bebyggelsen vil ha vesentlig bedre arkitektonisk og teknisk kvalitet enn eksisterende bygg, og vil samlet sett bidra til en oppgradering av eiendommen og området.

Rolv Eide